

1000721-64.2017.8.26.0607

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Resgate de Contribuição

Magistrado: Patrícia da Conceição Santos

Comarca: Tabapuã

Foro: Foro de Tabapuã

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... na função de "inspetor de tráfico". Em primeiro, pois não fora constatada situação de insalubridade pelo perito judicial (fl. 289), vez que o autor esteve exposto a ruído de 58,06 dB(A). Em segundo, visto que o autor não logrou comprovar o alegado em inicial, por não ter acostado aos autos PPP ou LTCAT do referido período, atribuição que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tabapuã Foro de Tabapuã Vara Única

Rua Eugenio Ulian, 1265, Tabapua - SP - cep 15880-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1000721-64.2017.8.26.0607 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000721-64.2017.8.26.0607

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Resgate de Contribuição

Requerente:

Jose Antonio Federici

Requerido:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Vistos.

José Antonio Federici, devidamente qualificado, ajuizou a presente Ação de Concessão e Cobrança de Benefício Previdenciário – Aposentadoria Por Tempo de Contribuição em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS alegando, em síntese, que exerceu atividades consideradas especiais e que, após a conversão dos períodos especiais em comum, preencheria os requisitos necessários à aposentação por tempo de contribuição. Requereu a procedência do pedido, juntou procuração e documentos (12/214).

Em decisão de fl. 215, concedeu-se os benefícios da gratuidade processual ao autor. Ordenou-se a citação do requerido.

Citado, o requerido apresentou contestação (fls. 220/232). Preliminarmente arguiu prescrição quinquenal. No mérito, que não houve comprovação da exposição do autor a agentes nocivos à sua saúde capazes de ensejar o reconhecimento da especialidade dos períodos indicados em inicial. Pugnou, por fim, pela improcedência da demanda. Juntou os documentos de fls. 233/234.

Adveio réplica (fls. 238/244).

O feito foi saneado e deferiu-se a realização de prova pericial (fl. 254/255).

Laudo Pericial juntado às fls. 278/293. Instadas (fl. 294), as partes se manifestaram às fls. 298 e 300/305.

Informações complementares fornecidas pelo perito às fls. 311/315.

Homologou-se o Laudo e determinou-se a requisição dos honorários periciais (fl. 324).

Houve o sobrestamento do feito ante a pendência de julgamento do Tema 1.083 pelo

Superior Tribunal de Justiça (fl. 337).

Determinou-se a vinda de esclarecimentos pelo perito à fl. 342. Esclarecimentos prestados às fls. 349/351.

Nova manifestação das partes às fls. 357 e 358/364.

Sem mais, os autos vieram-me conclusos para sentença.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De partida, cumpre salientar que o Tema 1.083 já foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja tese firma foi a seguinte: "O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço". Compulsando o Laudo de fls. 278/293 e seu complementos de fls. 349/351, vê-se que a metodologia utilizada foi justamente a estabelecida pelo STJ, razão pela qual dou seguimento à análise dos pedidos autorais.

Deixo de acolher a preliminar de prescrição quinquenal formulada pela autarquia requerida em sede de contestação, considerando que desde o requerimento administrativo (30/03/2015, fl. 207) e o ajuizamento da presente demanda (20/07/2017) não se passaram 5 (cinco) anos, não existindo, portanto, parcelas atingidas pela prescrição.

Prosseguindo, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, quanto aos períodos compreendidos entre 12/03/1991 a 05/03/1997, uma vez que esses já tiveram a especialidade reconhecida administrativamente (fl. 202).

Superadas estas questões, o feito merece pronto julgamento, na medida em que não há provas orais a serem produzidas, mormente porque as provas documentais são suficientes para o deslinde da questão, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ausentes questões de ordem processual ou outras preliminares arguidas, não havendo nulidades ou vícios a sanar, passo ao exame do mérito.

Adianto que o pedido é parcialmente procedente.

O autor pretende o reconhecimento da especialidade dos períodos em que, supostamente, esteve exposto a agentes nocivos à sua saúde, com o fito de lhe ser concedida, após conversão em tempo comum, a aposentadoria por tempo de contribuição.

Com efeito, para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do artigo 201, § 7º, inciso I, da Constituição Federal e artigo 52, da Lei 8.213/91 e alterações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 20/98, basta a análise do tempo de contribuição, qual seja, 35 anos se homem e 30 anos se mulher, assim como o cumprimento do período de carência legal. Àqueles filiados antes da reforma previdenciária realizada pela EC. n.º 20/98, como regra de transição, permitiu-se a opção pela aposentação por critérios proporcionais.

Em relação à carência, consoante dispõe o artigo 25, inciso II, da Lei nº 8.213/1991, corresponde, na espécie, à 180 (cento e oitenta) contribuições mensais, requisito este cumprido pelo autor na data da entrada do requerimento (DER 30/03/2015), conforme resumo de fl. 207 (341 contribuições).

A fim de se avaliar a natureza especial das atividades desempenhadas pelo requerente, determinou-se a elaboração de Laudo Pericial, cujas conclusões foram juntadas às fls. 278/293. Em sua avaliação, o perito considerou como especiais os períodos compreendidos entre 17/07/1990 a 13/12/1990; 12/03/1991 a 27/06/2009; e 19/04/2010 a 18/02/2010.

Nesse ponto, há de se ressaltar que o Juiz, muito embora a presteza com que fora feito o trabalho pericial, não está adstrito às conclusões do perito, no todo ou em parte, podendo decidir de maneira diversa, de acordo com sua livre convicção motivada, quando amparado em outros elementos de prova, conforme dispõe o art. 479 do Código de Processo Civil. É o presente caso.

Com efeito, os períodos compreendidos entre 19/04/2010 a 18/12/2010 não poderão ter a sua especialidade reconhecida, uma vez que o autor esteve exposto a ruído de 84,7 dB(A), índice inferior ao patamar máximo permitido à época pela legislação previdenciária: 85 dB(A). Ademais, muito embora o perito tenha indicado exposição a óleos e graxas (fl. 282) não se vislumbra exposição habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, do autor a estes agentes insalubres em sua jornada de trabalho na função de "engatador".

Também não assiste razão ao autor quanto ao pedido de reconhecimento da especialidade dos períodos compreendidos entre 21/02/2011 a 03/03/2015, na função de "inspetor de tráfico". Em primeiro, pois não fora constatada situação de insalubridade pelo perito judicial (fl. 289), vez que o autor esteve exposto a ruído de 58,06 dB(A). Em segundo, visto que o autor não logrou comprovar o alegado em inicial, por não ter acostado aos autos PPP ou LTCAT do referido período, atribuição que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Prosseguindo, passo à análise dos demais períodos reconhecidos pelo perito judicial no laudo de fls. 278/293, excluindo-se aquelas já reconhecidos administrativamente, consoante apontado na parte preambular desta sentença (12/03/1991 a 05/03/1997). A esse respeito, quanto aos agentes nocivos e atividades que autorizam o reconhecimento da especialidade, bem como quanto à sua comprovação, a jurisprudência pacificou-se, no sentido de que a legislação aplicável para a caracterização do denominado serviço especial é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida, podendo o mencionado reconhecimento ser realizado a qualquer tempo. devendo apenas a atividade estar enquadrada nos anexos dos Decretos nº 83.080/79 e nº 53.831/64, quando anterior à Lei nº 9.528, de 10/12/1997. Após a edição da Lei nº 9.032/95, passou a ser exigida a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos em caráter permanente, podendo se dar através dos informativos SB-40 ou outro. Somente a partir de 05/03/1997, data em que foi editado o Decreto nº 2.172/97, regulamentando a Medida Provisória 1.523/96, convertida na Lei nº 9.528/97, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico para a caracterização da condição especial da atividade exercida. Anoto que a exceção à regra mencionada é o elemento agressivo ruído, que sempre foi necessária a apresentação de laudo técnico para comprovação da atividade especial.

Além dessas hipóteses de enquadramento, será igualmente possível a verificação da especialidade da atividade por meio de perícia técnica, guardadas as particularidades de cada caso em concreto.

A par disso, melhor sorte assiste ao requerente quanto aos períodos compreendidos entre 17/07/1990 a 13/12/1990 e 06/03/1997 a 27/06/2009, quando exercia as funções de auxiliar de fermentador, fermentador, destilador, e carregador de álcool, vez que exposto a agentes químicos prejudiciais a sua saúde como ácido sulfúrico, benzol, ciclo-hexano, soda caustica, óleos, graxas e solventes, pelo que se pode inferir das conclusões periciais de fls. 278/293 em análise conjunta com as atribuições do autor constantes nos PPP's e LTCAT acostados às fls. 161/201. Nesse ponto, vale mencionar que a extemporaneidade do laudo em nada afeta a sua aplicação ao caso concreto, haja vista que a evolução tecnológica propicia condições de trabalho menos agressivas à saúde do que aquelas experimentadas à época da prestação do serviço, nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. DESAPOSENTAÇÃO. RENÚNCIA A APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO OBJETIVANDO A CONCESSÃO DE OUTRO MAIS VANTAJOSO. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DESNECESSIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. CONFIGURAÇÃO. CONECTÁRIOS LEGAIS. [...]

IX - A extemporaneidade do laudo técnico/Perfil Profissiográfico Previdenciário não afasta a validade de suas conclusões, vez que tal requisito não está previsto em lei e, ademais, a evolução tecnológica propicia condições ambientais menos agressivas à saúde do obreiro do que aquelas vivenciadas à época da execução dos serviços. [...]

(AC 00398647420154039999, DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO NASCIMENTO, TRF3 - DÉCIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:23/12/2015 FONTE_REPUBLICACAO)

No mesmo sentido, a Súmula 68 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados

Especiais Federais, segundo a qual "o laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado".

Ainda cumpre ressaltar que a disponibilidade ou utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) não afasta a natureza especial da atividade, porquanto as medidas de segurança não eliminam a nocividade dos agentes agressivos à saúde, tendo apenas o condão de reduzir os seus efeitos, além do que não é exigência da norma que o trabalhador tenha sua higidez física afetada, por conta dos agentes nocivos, para que se considere a atividade como de natureza especial, mas sim que o trabalhador tenha sido exposto a tais agentes, de forma habitual e permanente: PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE RUÍDO. AGENTES BIOLÓGICOS. RECONHECIMENTO. AFASTAMENTO DE ESPECIALIDADE POR UTILIZAÇÃO DE EPI. INOCORRÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE DO LAUDO/PPP PARA PROVA DE ESPECIALIDADE. DESNECESSIDADE. APOSENTADORIA ESPECIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. [...]

- O uso de equipamentos de proteção individual (EPIs), em regra, não afasta a configuração da atividade especial, uma vez que, ainda que minimize o agente nocivo, em geral não é capaz de neutralizá-lo totalmente. Assim, somente haverá de ser afastada a atividade especial se efetivamente restar comprovado, por prova técnica, a eficácia do EPI. Sobre o tema, o C. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE n. 664.335, em regime de repercussão geral, decidiu que: (i) se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo ao enquadramento especial; (ii) havendo, no caso concreto, divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI para descaracterizar completamente a nocividade, deve-se optar pelo reconhecimento da especialidade; (iii) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites de tolerância, a utilização do EPI não afasta a nocividade do agente. [...]

(TRF 3ª Região, 8ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0020933-86.2016.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal LUIZ DE LIMA STEFANINI, julgado em 31/05/2021, Intimação via sistema DATA: 02/06/2021)

Outrossim, não há nos autos documento que comprove a entrega e efetiva utilização de Equipamento de Proteção Individual (E.P.I.) pela parte autora capaz de neutralizar o agente nocivo.

Isso porque, apesar dos ambientes de trabalho sofrerem constantes alterações, como dito acima, estas são realizadas para a melhoria da saúde e segurança do trabalhador. Assim, se atualmente for apurada a existência de agente agressivo no desempenho da mesma função e no mesmo ambiente de trabalho, hoje melhorado por inovações tecnológicas e modernos equipamentos, certamente, à época da efetiva prestação de serviços, a exposição do trabalhador era ainda maior e mais prejudicial a sua saúde.

Por todo o exposto, verifica-se patente o direito do requerente ao reconhecimento da atividade especial por ele exercida nos períodos compreendidos entre 17/07/1990 a 13/12/1990 e 06/03/1997 a 27/06/2009, totalizando 12 anos, 8 meses e 19 dias de trabalho sob condições especiais.

O período supra, após conversão em comum pelo multiplicador de 1.4, propicia ao autor o acréscimo de 5 anos e 1 mês ao período já reconhecido administrativamente pelo Instituto requerido (30 anos, 6 meses e 25 dias - fl. 207). Com efeito, após o somatório dos períodos anteriores, vê-se que eles suplantam os 35 anos exigidos pela legislação previdenciária como requisito para a implementação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, razão pela qual o pedido autoral deve ser julgado procedente neste ponto.

Logo, de rigor a procedência parcial dos pedidos autorais formulados na peça vestibular.

São esses os fundamentos jurídicos e fáticos, concretamente aplicados ao caso, suficientes ao julgamento da presente lide, considerando que outros argumentos deduzidos pelas partes no processo, referem-se a pontos irrelevantes ao deslinde da causa, incapazes de infirmarem a conclusão adotada na presente sentença, cumprindo-se os termos do artigo 489 do Código de Processo Civil/2015, não infringindo o disposto no §1º, inciso IV, do aludido artigo, "para que possa ser considerada

fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos trazidos pelas partes, que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a conclusão que embasou a decisão" (Comentários ao Código de Processo Civil - Novo CPC Lei 13.105/2015, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2015, 1ª edição, ed. RT, p. 1155).

É a decisão.

ANTE O EXPOSTO, e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial por José Antônio Federici em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) para:

A) JULGAR EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/2015, quanto aos períodos compreendidos entre 12/03/1991 a 05/03/1997, visto que já reconhecidos administrativamente (fl. 202).

B) RECONHECER, o que o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, o caráter especial da atividade exercida pelo requerente nos períodos de 17/07/1990 a 13/12/1990 e 06/03/1997 a 27/06/2009, totalizando 12 anos, 08 meses e 19 dias, que após conversão em comum pelo multiplicador de 1.4, propicia ao autor o acréscimo de 5 anos e 1 mês, os quais somados ao tempo já reconhecido pela autarquia federal (30 anos, 6 meses e 25 dias - fl. 207), perfaz o tempo suficiente para aposentadoria por tempo de contribuição.

Como consequência, CONDENO a autarquia ré a pagar ao autor o benefício previdenciário aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos da legislação vigente, devidos a partir do requerimento administrativo (30/03/2015 - fl. 207), observada eventual prescrição quinquenal.

As prestações em atraso deverão ser corrigidas monetariamente desde os respectivos vencimentos e acrescidas de juros de mora a contar da citação (artigo 405, do Código Civil) para os valores vencidos e, a partir do vencimento, para os valores vencidos após a citação. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905, a correção monetária dar-se-á pelo INPC. Quanto aos juros moratórios, tratando-se de relação jurídica não-tributária sua fixação se dará segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Para os períodos posteriores à publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, que se deu em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa SELIC para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente.

De resto, CONCEDO, em sentença, a tutela específica (CPC, art. 300 c.c. o art. 497) e DETERMINO o cumprimento imediato da sentença, no que respeita apenas à implementação da concessão do benefício, a ser feita em até 30 dias da intimação do INSS por seu Procurador Federal, lapso este considerado razoável.

Ante a sucumbência recíproca, mas não equivalente (art. 86, parágrafo único, do CPC), condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula 111 do STJ.

Sem custas pela autarquia ré, ante a isenção legal.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com natureza infringentes, importará na condenação na multa prevista pelo artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Na hipótese de interposição de apelação, tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo CPC que extinguiu o juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo a quo (art. 1.010 do CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para que ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.

Deixo de determinar a remessa necessária por ser improvável que a quantia devida alcance o valor disposto no art. 496, §3º, I, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se eletronicamente. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Tabapua, 03 de maio de 2022.

Patrícia da Conceição Santos
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA